

Photo : XR/Rue89 Bordeaux

DROIT DU TRAVAIL

L3 AES

Cours de Matthieu Vicente

Partie 2 : Vie de la relation de travail

Chapitre 1 : Les pouvoirs de l'employeur

Chapitre 2 : Les droits fondamentaux du salarié

Chapitre 3 : La modification du contrat de travail

Chapitre 1 : Les pouvoirs de l’employeur

§1. Pouvoir réglementaire

§2. Pouvoir de contrôle et de surveillance

§3. Pouvoir de sanction

§1. Le pouvoir réglementaire

= le pouvoir normatif de l'employeur, s'exprimant par voie de disposition générale et permanente.

Il existe à travers un texte : le **REGLEMENT INTERIEUR**

§1. Le pouvoir réglementaire
A) L'élaboration du règlement intérieur

Articles	Différentes étapes	Conditions à respecter	Délai et effets
L. 1311-2 **L. 1321-1**	Élaboration par l'employeur	Effectif d'au moins 50 salariés pendant 12 mois (ou 3 mois pour les entreprises nouvelles).	3 mois à compter de l'ouverture de l'entreprise ou du franchissement du seuil
L. 1321-4	Consultation du CSE	Consulter le CSE	Aucun délai particulier Permet d'informer le CSE qui rend un simple avis.
L. 1321-4 **L. 1322-1 et s.**	Communication à l'inspecteur du travail	En double exemplaire et accompagné de l'avis du CSE	Simultanéité avec les formalités de publicité Permet le contrôle de la légalité du règlement.
L. 1321-4	Dépôt et publicité - Dépôt au greffe du conseil de prud'hommes - Publicité au sein de l'entreprise	Aucune Porté, par tout moyen, à la connaissance des personnes ayant accès aux lieux de travail ou aux locaux où se fait l'embauche	Aucun délai particulier mais ces deux formalités fixent le point de départ du délai d'1 mois visé ci-dessous
L. 1321-4	Entrée en vigueur	Formalisme d'élaboration à respecter	1 mois après les formalités de dépôt et de publicité. Le règlement est alors opposable aux salariés

§1. Le pouvoir réglementaire
A) L'élaboration du règlement intérieur

Précisions

- En cas de non-respect de ces formalités, le RI est inopposable aux salariés ; en revanche, il est opposable à l'employeur (Cass. soc. 9 mai 2012, n°11-13.687)
- Il est possible d'agir en justice pour contester la licéité d'une clause du RI.
- *Notes de service et circulaires* :

  L. 1321-5 : Les notes de service ou tout autre document comportant des obligations générales et permanentes dans les matières mentionnées aux articles L. 1321-1 et L. 1321-2 sont, lorsqu'il existe un règlement intérieur, considérées comme des adjonctions à celui-ci. Ils sont, en toute hypothèse, soumis aux dispositions du présent titre.

§1. Le pouvoir réglementaire
B) Contenu du règlement intérieur

L. 1321-1

Le règlement intérieur est un document écrit par lequel l'employeur fixe exclusivement :

1° Les mesures d'application de la réglementation en matière de santé et de sécurité dans l'entreprise ou l'établissement, notamment les instructions prévues à l'article L. 4122-1 ;

2° Les conditions dans lesquelles les salariés peuvent être appelés à participer, à la demande de l'employeur, au rétablissement de conditions de travail protectrices de la santé et de la sécurité des salariés, dès lors qu'elles apparaîtraient compromises ;

3° Les règles générales et permanentes relatives à la discipline, notamment la nature et l'échelle des sanctions que peut prendre l'employeur.

Liste limitative.

§1. Le pouvoir réglementaire
B) Contenu du règlement intérieur

1) <u>Les règles relatives à l'hygiène, à la sécurité et à la santé</u>

Cela comprend :

- Les consignes de sécurité. Ex. :
  - Règles de circulation, de transport et de manutention au sein de l'entreprise
  - Équipements de travail, EPI
  - Substances et préparations dangereuses, etc.
- Les dispositions spécifiques en matière de santé et de médecine du travail. Ex. : tabagisme.

§1. Le pouvoir réglementaire
B) Contenu du règlement intérieur

2) <u>Les règles relatives à la discipline</u>

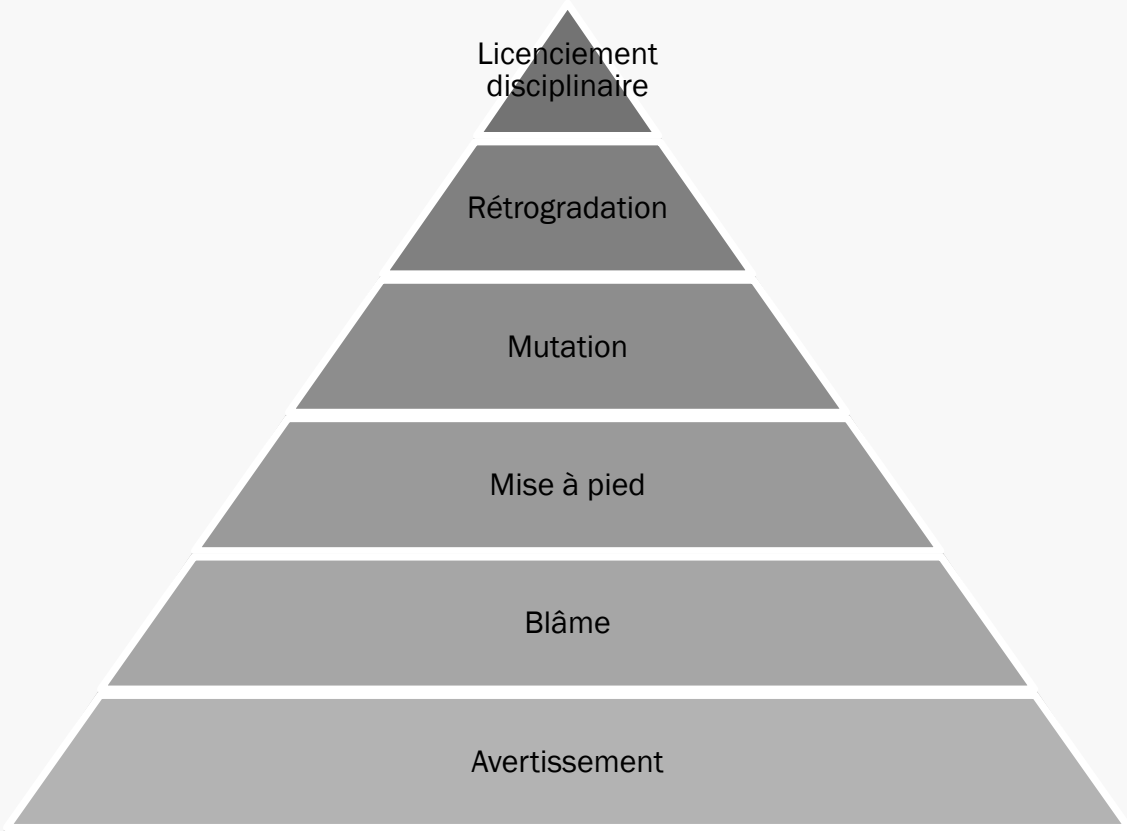
- Il s'agit de règles générales et permanentes liées à la discipline
- Elles consistent en des obligations des interdictions ou des limitations dont le non-respect expose à une sanction
- Ces mesures sont limitées :
  - → *Au strict nécessaire pour assurer le fonctionnement de l'entreprise et la coexistence des salariés*
  - → *Il ne peut jamais s'agir d'une interdiction générale et absolue, mais toujours d'une interdiction conditionnée et justifiée par les besoins de l'entreprise.*

Exemples d'obligations	Exemples d'interdictions
L'obligation de respecter des horaires L'obligation de prévenir en cas d'absence ou de retard L'obligation d'obéir aux supérieurs hiérarchiques L'obligation d'entretenir des outils L'obligation de porter un uniforme, etc.	Interdiction d'emporter du matériel appartenant à l'entreprise sans autorisation Interdiction de détruire les affiches ou notes de service Interdiction de se déplacer sans avertir ou être remplacé à son poste si ce poste exigence une présence permanente (surveillance des machines, contact avec la clientèle…), etc.

§1. Le pouvoir réglementaire
B) Contenu du règlement intérieur

2) <u>Les règles relatives à la discipline</u>

L'échelle des sanctions :



§1. Le pouvoir réglementaire
B) Contenu du règlement intérieur

3) Autres clauses

- Clauses informatives :

  Article L1321-2

  Le règlement intérieur rappelle :

  1° Les dispositions relatives aux droits de la défense des salariés définis aux articles L. 1332-1 à L. 1332-3 ou par la convention collective applicable ;

  2° Les dispositions relatives aux harcèlements moral et sexuel et aux agissements sexistes prévues par le présent code ;

  3° L'existence du dispositif de protection des lanceurs d'alerte prévu au chapitre II de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016 relative à la transparence, à la lutte contre la corruption et à la modernisation de la vie économique.

- Clauses de neutralité :

  L. 1321-2-1

  Le règlement intérieur peut contenir des dispositions inscrivant le principe de neutralité et restreignant la manifestation des convictions des salariés si ces restrictions sont justifiées par l'exercice d'autres libertés et droits fondamentaux ou par les nécessités du bon fonctionnement de l'entreprise et si elles sont proportionnées au but recherché.

§1. Le pouvoir réglementaire
C) La conformité du règlement intérieur

L. 1321-3

Le règlement intérieur ne peut contenir :

1° Des dispositions contraires aux lois et règlements ainsi qu'aux stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables dans l'entreprise ou l'établissement ;

2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;

3° Des dispositions discriminant les salariés dans leur emploi ou leur travail, à capacité professionnelle égale, en raison de leur origine, de leur sexe, de leurs mœurs, de leur orientation sexuelle ou identité de genre, de leur âge, de leur situation de famille ou de leur grossesse, de leurs caractéristiques génétiques, de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de leurs opinions politiques, de leurs activités syndicales ou mutualistes, de leurs convictions religieuses, de leur apparence physique, de leur nom de famille ou en raison de leur état de santé ou de leur handicap.

§1. Le pouvoir réglementaire
C) La conformité du RI au droit

<u>La conformité du RI aux normes supérieures</u>

- *Lois, règlements*

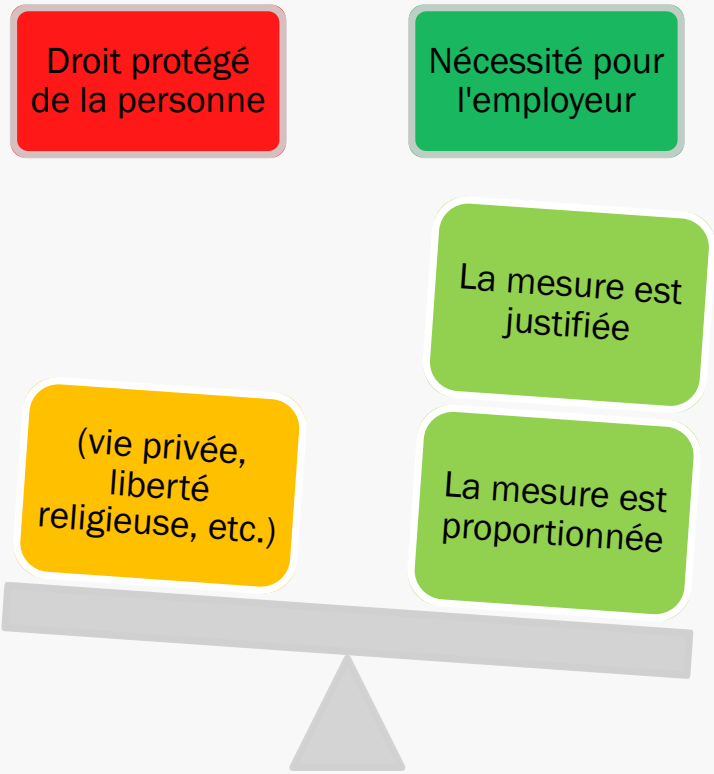
  Ex. : Cass. soc. 30 nov. 1977, n°76-40.519

- *Conventions, accords collectifs*

§1. Le pouvoir réglementaire
C) La conformité du RI au droit

<u>Le respect des droits des personnes et des libertés</u>

> *Le règlement intérieur ne peut contenir : (…) 2° Des dispositions apportant aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives des restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ;*



Cf. art. L. 1121-1, méthode de la « mise en balance » :

1) Est-ce qu'un droit de la personne est atteint ? (vie privée, liberté religieuse, etc.)

2) Est-ce que la restriction apportée par l'employeur à ce droit est justifiée au regard de la nature de la tâche à accomplir ? (motif valable + en rapport avec la tâche à accomplir)

3) Est-ce que la restriction est proportionnée ? C'est-à-dire :
   1) *Est-ce qu'il n'existe pas des moyens moins attentatoires au droit du salarié permettant d'atteindre le même objectif ?* ***(test de modération)***
   2) *Est-ce que l'atteinte n'est pas excessive ? (****test d'excès****)*

§1. Le pouvoir réglementaire
C) La conformité du RI au droit



Exemples :

Cass. soc. 18 févr. 1998, n°95-43.491

Conseil d'État, 29 déc. 1995, n°129747

Conseil d'Etat, 1/4 SSR, 25 janv. 1989, n°64296

§2. Le pouvoir de contrôle et de surveillance

§2. Le pouvoir de contrôle et de surveillance

Risque : atteinte (en particulier à la vie privée)

2 conditions de licéité du dispositif de contrôle :

- **Le respect des droits et des libertés du salarié** (technique de la mise en balance) :

  L. 1121-1 : Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché.

- **Le respect d'une procédure :**

  Article L1222-4

  Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n'a pas été porté préalablement à sa connaissance.

Ex. :

- **La vidéosurveillance**

Autorisée s'il existe un objectif légitime.

Condition : ne pas porter d'atteinte excessive aux droits et aux libertés des salariés par une surveillance constante.

- **L'enquête et la filature** (interdit en principe)

- **Le badge électronique** (justifié si nécessité d'éviter les intrusions)

§3. Le pouvoir disciplinaire
A) Garanties de fond (l'existence de la faute)

Définition de la faute disciplinaire :

La faute est la violation délibérée par le salarié de ses obligations professionnelles

§3. Le pouvoir disciplinaire
A) Garanties de fond (l'existence de la faute)

<u>Définition de la faute disciplinaire :</u>

- « obligations professionnelles » :
  - *Issues du règlement intérieur*
  - *Contractuelles : « manquement du salarié aux obligations résultant de son contrat », Ch. mixte 18 mai 2007, n°05-40.803*

    Exception : désobéissances autorisées (grève, droit de retrait, ordre illicite de l'employeur)

Est-ce que le salarié peut être sanctionné pour un fait relevant de sa vie personnelle ?

- Principe : NON (Cass. soc. 25 janv. 2025, n°23-10.888 : la croisière et le narguilé)
- Exception :
  - *Des faits commis dans le cadre de la vie* ***personnelle peuvent entraîner des manquements aux obligations contractuelles****, ex. Cass. soc. 20 janv. 2004, n°01-45.718*
  - *Certaines obligations* ***s'étendent au-delà des heures de travail****, ex. Cass. soc. 11 janv. 2012, n°10-12.930*
  - *Certains faits personnels peuvent être* ***rattachés à la vie professionnelle du salarié****, ex. Cass. soc. 8 juillet 2020, n°18-18.317*

§3. Le pouvoir disciplinaire
A) Garanties de fond (l'existence de la faute)

Définition de la faute disciplinaire :

- « manquement délibéré »

  Deux limites :

  - *Lorsque l'employeur est à l'origine du comportement qu'il reproche à son salarié*
  - *L'insuffisance professionnelle*

  (v. cours licenciement séance 9)

§3. Le pouvoir disciplinaire
A) Garanties de fond (l'existence de la faute)

Prescription de la faute

L. 1332-4 :

Aucun fait fautif ne peut donner lieu à lui seul à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance, à moins que ce fait ait donné lieu dans le même délai à l'exercice de poursuites pénales.

L. 1332-5

Aucune sanction antérieure de plus de trois ans à l'engagement des poursuites disciplinaires ne peut être invoquée à l'appui d'une nouvelle sanction.

§3. Le pouvoir disciplinaire
A) Garanties de fond (l'existence de la faute)

Gradation de la faute

- *Faute simple*
- *Faute sérieuse*
- *Faute grave*
- *Faute lourde*

§3. Le pouvoir disciplinaire
A) Garanties de fond (l’existence de la faute)

Définition de la sanction disciplinaire

Article L1331-1

Constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l'employeur à la suite d'un agissement du salarié considéré par l'employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l'entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

§3. Le pouvoir disciplinaire
A) Garanties de fond (l'existence de la faute)

<u>Conditions de validité de la sanction</u>

- Interdiction des sanctions pécuniaires, L. 1331-2
- La sanction doit être prévue par le règlement intérieur
  - *Exception : le licenciement*
  - *Précision : la mise à pied disciplinaire ne peut être prononcée que si le RI prévoit sa durée maximale, Cass. soc. 26 oct. 2010, n°09-42.470*
- La sanction n'est pas discriminatoire, L. 1132-1
- Interdiction de cumul des sanctions
  Ex. : Cass. soc. 19 juin 2002, n°00-42.813
- Interdiction des sanctions disproportionnées, L. 1333-2

§3. Le pouvoir disciplinaire
B) Garanties de forme (la procédure disciplinaire)

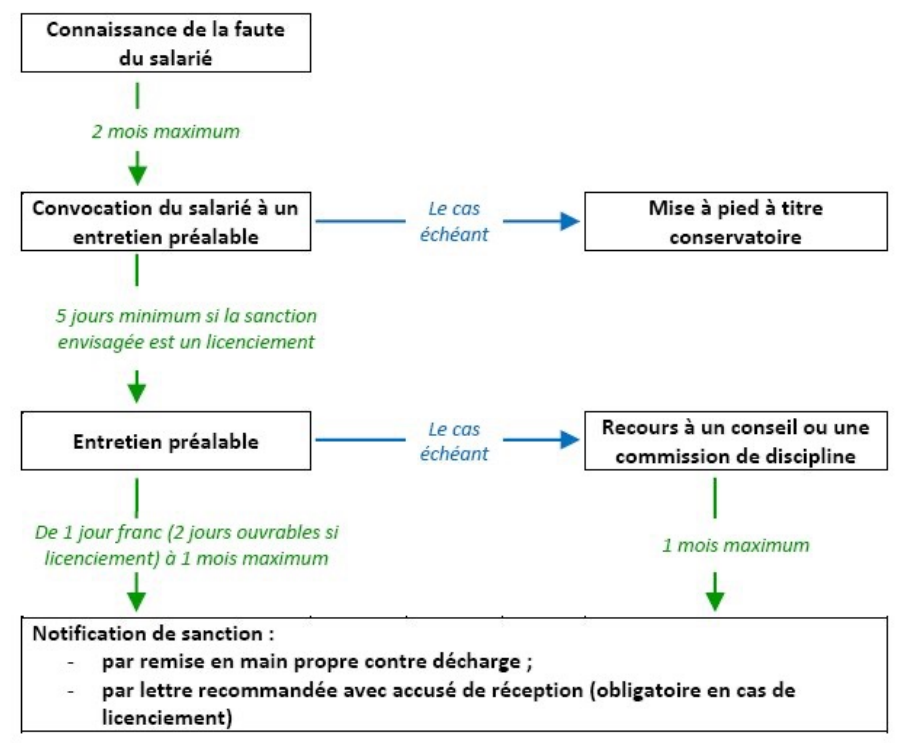
L. 1332-2

Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié.

Lors de son audition, le salarié peut se faire assister par une personne de son choix appartenant au personnel de l'entreprise.

Au cours de l'entretien, l'employeur indique le motif de la sanction envisagée et recueille les explications du salarié.

La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. Elle est motivée et notifiée à l'intéressé.



1) Convocation à un entretien préalable
2) Entretien
3) Notification de la sanction

https://public.iutenligne.net/droit-gestion-juridique/bapteste/M631-S3/M631-S3-Cours3/Chapitre-1/Sous-section-1-2-3.html

§3. Le pouvoir disciplinaire
C) Le rôle du juge

L. 1333-1

Double contrôle :

- **Légalité de la sanction :**
  - *Régularité de la procédure*
  - *Existence de la faute*
  - *Proportionnalité de la sanction*

  Le juge peut prononcer la nullité de la sanction

- **Recevabilité de la preuve :**
  - Principe : en matière prud'homale, la preuve est libre

  Cass. ass. plén. 22 déc. 2023, n°20-20.648 :

  « dans un procès civil, l'illicéité ou la déloyauté dans l'obtention ou la production d'un moyen de preuve ne conduit pas nécessairement à l'écarter des débats […] »

  la preuve illicite et la preuve déloyale sont admises, à deux conditions

  Condition 1 : Elle est indispensable pour l'exercice du droit à la preuve de celui qui la verse (= il n'existe pas d'autre moyen de prouver les faits)

  Condition 2 : L'atteinte est strictement proportionnée au but poursuivi (= test de justification / proportionnalité)